



Miljö- och Byggnämnden

Plats och tid Centralskolan och Teams, klockan 13:00 – 13:54

Paragrafer §§ 25-38

Beslutande ledamöter Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande
Jan-Olof Nylander (M)
Tobias Sundberg (M)
Elve Öhrvall (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Stefan Lindbäck (C)
Sead Maglic (SJVP), Ordförande

Tjänstgörande ersättare Harry Hannu (S)
Thomas Dådring (S)

Närvarande ersättare Peter Öqvist (BA)
Håkan Berg (S)
Arthur Bodén (SD)
Leif Ekervhén (S)
Bo Engström (V)
Niclas Sjöo (SJVP)

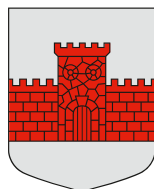
Övriga närvarande Lars Wiklund, enhetschef miljö- och byggenheten
Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av

Sead Maglic (SJVP), ordförande

Tobias Sundberg (M), justerare

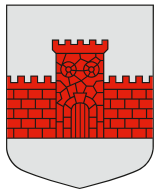
Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 25	Dagordning fastställs.....	3
§ 26	Information.....	4
§ 27	MB 2023-289 Revidering av plan- och bygglovstaxan - Alla industribyggnader i kommunen	5
§ 28	MB 2022-632 Ekonomisk månadsrapport mars, miljö- och byggnämnden	6
§ 29	MB 2023-305 Kontorsrapport april	7
§ 30	MB 2023-574 Budgetförutsättningar 2024-2026, miljö- och byggnämnden	8
§ 31	MB 2023-648 Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning Miljö- och byggnämnden.....	10
§ 32	MB 2023-357 Yttrande över revisionsrapport Hantering av IT- störningar.....	12
§ 33	MB 2023-294 Yttrande över revisionsrapport Uppföljning av fördjupade granskningar och riktade uppdrag	13
§ 34	MB 2023-554 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning.....	15
§ 35	MB 2023-572 Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvaliteten vid kommunens strandbad 2023.....	16
§ 36	Meddelande och delgivningar 2023-02-24 tom 2023-04-13	18
§ 37	Delegerade och anmälda beslut 2023-02-23 tom 2023-04-11.....	20
§ 38	Övriga frågor.....	21



Miljö- och Byggnämnden

§ 25 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Föreslagen dagordning godkänns med följande ändring.

Beskrivning av ärendet

Nyttillkommet ärende:

- MB 2023-289 Revidering av plan- och bygglovstaxan – Alla industribyggnader i kommunen



Miljö- och Byggnämnden

§ 26 Information

Förutom information om dagens ärenden lämnades följande information:

- Cypressen 8, bygglovsansökan



Miljö- och Byggnämnden

**§ 27 MB 2023-289 Revidering av plan- och bygglovstaxan -
Alla industribyggnader i kommunen**

Miljö- och Byggnämndens beslut

- 1 Miljö- och byggnämnden upphäver beslut fattat 2023-03-07 § 20 gällande justering av plan och byggtaxa, Boden Industrial Park
2. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till objektsfaktorer vid prövning av bygglov för industribyggnader och industrianläggningar i Bodens kommun.
3. Taxan gäller från och med 2023-06-01.

Beskrivning av ärendet

Enligt plan och bygglovstaxan kan miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl besluta om höjning eller minskning av avgiften för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen.

Avgiften för prövning av bygglov baseras till stor del på byggnaden eller anläggningens area. Byggnader eller anläggningar för industriändamål har ofta stor area men är relativt enkla i sin utformning avseende tekniska egenskapskrav.

Miljö- och byggnämnden anser det därför motiverat att justera ner avgiften specifikt för dessa byggnader.

Förslaget innebär att industribyggnader större än 1200 kvm får en reducerad avgift. Reduceringen ökar procentuellt med byggnadens area. För de allra största byggnaderna, större än 10 000 kvm, reduceras avgiften med 50 %.

Förslaget omfattar alla industribyggnader i kommunen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Objektsfaktorer vid prövning av bygglov för industribyggnader och industrianläggningar i Bodens kommun

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 28 MB 2022-632 Ekonomisk månadsrapport mars, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport för mars läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-mars 2023.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på 0,5 mkr. Detta beror på tjänstledigheter och föräldraledighet som inte är ersatt med vikariat.

En osäkerhet i prognosen är att det är svårt att förutse den inkommande ärendemängden och hur mycket intäkter dessa kommer generera i år. Den största faktorn som påverkar detta är H2GS-etableringen.

Utfall för perioden

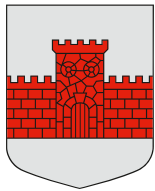
Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på 1,1 mkr jämfört med budget per mars. Det beror dels på intäkter från serveringstillstånd som betalas i efterskott för förgående år, vilket innebär en större intäkt i början av året. På personalsidan har nämnden haft två tjänstledigheter och en föräldraledighet under perioden som inte har ersatts med vikariat.

Beslutsunderlag

Månadsrapport mars

Beslutet skickas till

Ekonomienheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 29 MB 2023-305 Kontorsrapport april

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kontorsrapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför varje nämnd en kontorsrapport.

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Miljö- och byggkontorets har inga avvikelser att rapportera avseende ekonomi eller uppfyllande av tillsynsplanerna.

Beslutsunderlag

Kontorsrapport

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 30 MB 2023-574 Budgetförutsättningar 2024-2026, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nämndens budgetförutsättningar för perioden 2024–2026.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden har utarbetat budgetförutsättningar för åren 2024 - 2026. Underlaget innehåller nämndens planeringsförutsättningar och förslag till kvalitetsuppföljning. Nämnden bedömer i dagsläget att det finns de ekonomiska resurser som krävs för att möta det kommande arbetet under planperioden.

Planeringsförutsättningar

Den stora omställningen som Bodens kommun står inför ger både möjligheter och utmaningar. Utmaningarna i miljö- och byggnämnden innebär att möjliggöra för nya bostads- och industriområden genom snabbt och korrekt handlägga ärenden för både medborgare och näringslivsaktörer.

Livsmiljö och offentliga rummet

Nämndens behovsprioriterade tillsyn inom alla områden anpassas efter möjligheterna att nå uppsatta mål, t.ex. genom att följa upp tillgänglighet i offentliga miljöer. De områden där tillsynen gör störst påverkan prioriteras högst.

Näringslivsutveckling och kompetensförsörjning

Nämnden arbetar med att utveckla den serviceinriktade myndighetsutövningen vilket innebär snabb och korrekt handläggning på ett sätt som medborgare upplever som professionellt och med gott bemötande. Detta sker genom utbildningar i verksamheten och genom att utveckla tillgänglighet genom digitalisering av bland annat e-tjänster och information på webben.

Samhällsomställningen kommer att utmana nämndens arbete de närmsta åren där kompetensförsörjning inom hela samhällsbyggnadsområdet är kritiskt och konkurrensutsatt. Huvudfokus under planperioden är att både bibehålla och attrahera kompetens samt att inom enheten arbeta för goda arbetsmiljöförutsättningar och medarbetarutveckling för befintlig personal.



Miljö- och Byggnämnden

Infrastruktur

Nämnden tillgängliggör resurser i planeringsstadiet för ny infrastruktur. Nämnden har specialkompetens som kan nyttjas vid behov, exempelvis vid utvecklingsarbetet av nya exploateringsområden.

Verksamheten i övrigt

En kontinuerlig översyn av taxor och avgifter sker för att nå kostnadstäckning för tillsynsverksamheten. Nämnden har beslutat om en separat taxa för H2 Green Steels etablering inom Boden Industrial Park, detta för att taxan på ett bättre sätt ska motsvara den nedlagda handläggningstiden.

Drift - Beskrivning av verksamhetsförändringar/åtgärder samt konsekvenser

Nämnden har i uppgift att föreslå åtgärder som tillsammans motsvarar 2 % av neddragning av ramen med effekt år 2025 och med ytterligare 2 % år 2026. Prognosen är att ärendemängden kommer att öka kommande år främst på bygglovssidan men kan även öka på miljösidan. Detta innebär högre intäkter för nämnden och förslaget blir då att inte öka kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna för att motsvara neddragningen av ram. Beroende på ärendemängd kan resursbehovet av kompetens öka. Bedömningen i dagsfallet är att om behovet uppstår kommer detta finansieras av ökade intäkter.

Kvalitetsuppföljningar

Nämndens arbete under 2023 med alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd. Lämpligt att redovisa till fullmäktige maj månad eller senare.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar 2024-2026

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

**§ 31 MB 2023-648 Yttrande över revisionsrapport
Grundläggande granskning Miljö- och byggnämnden**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-31 lämnas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande över revisionsrapporten Grundläggande granskning miljö- och byggnämnden 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisorerna har gett sakkunniga från KPMG i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning av miljö- och byggnämnden 2022. Syftet är att bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag under 2022.

Nämnden har brutit ner samtliga mål inom fokusområdena samt formulerat framgångsfaktorer med tillhörande mått/mätetal för uppföljning. Bedömningen är att nämndens målstyrning är ändamålsenliga då samtliga 18 framgångsfaktorer bedöms vid årsredovisningen som uppfyllda.

Bedömningen är att den interna ekonomistyrningen är tillfredställande. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar ett överskott vid årets slut.

Bedömningen är att nämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll avseende verksamhet och ekonomiska redovisningen och att den interna kontrollen är tillräcklig. Det noteras att nämnden inte har deltagit i riskanalysen som föregått fastställandet av ny internkontrollplan. Delaktighet i riskanalysen bidrar till att ytterligare förbättra den interna kontrollen av verksamheterna.

Bedömningen är att protokoll och beslutsunderlag är tydliga.

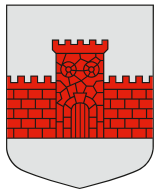
Mot bakgrund av granskningen är rekommendationen att nämnden:

* Deltar i den riskanalys som föregår fastställandet av ny internkontrollplan i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Kommunrevisionen önskar nämndens svar senast 31 maj 2023.

Yttrande

Inför upprättande av ny internkontrollplan för 2024 kommer en riskanalys genomföras. Under arbetet kommer nämnden att få möjlighet att delta och



Miljö- och Byggnämnden

lämna synpunkter vid bedömningen och prioritering av de framtagna riskerna.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport. Grundläggande granskning miljö- och byggnämnden

Beslutet skickas till

Kommunrevision



Miljö- och Byggnämnden

§ 32 MB 2023-357 Yttrande över revisionsrapport Hantering av IT-störningar

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar miljö- och byggenhetens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunrevisorerna.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har gett sakkunniga från KPMG i uppdrag att granska rutinerna för att upprätthålla verksamheter vid större IT störning och har lämnat förbättringsförslag för vissa verksamheters väsentligaste uppgifter. Yttrande från kommunstyrelse, berörda nämnder samt bolag/stiftelse önskas senast den 30 april 2023.

I granskningen rekommenderas Miljö- och byggnämnden att:

- säkerställa att det finns planering av hur verksamheternas väsentligaste uppgifter ska lösas vid eventuellt IT-avbrott.
- arbeta fram/färdigställa skriftliga riktlinjer/rutiner där det framgår hur arbetet inom de väsentligaste verksamhetsområdena ska bedrivas vid eventuellt IT-avbrott.

Yttrande

Miljö- och byggenheten lämnar nedanstående svar:

Enheten Demokrati, kommunikation och säkerhet (DKS) har utarbetat en process för kontinuitetshantering med målsättning att kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter under perioden 2023-2028 ska ha fastställt kontinuitetsplaner för prioriterade samhällsviktiga verksamheter utifrån scenario totalt IT-avbrott. Ansvariga för samhällsviktig verksamhet ska också fastställt en rutin (identifiera nya kritiska resurser, följa upp, revidera) och ha infört ett systematiskt arbetssätt för kontinuitetshantering, där enheten DKS stödjer verksamheterna.

Miljö- och byggnämnden kommer att delta i detta arbete.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport IT-störning

Beslutet skickas till

Kommunrevision



Miljö- och Byggnämnden

**§ 33 MB 2023-294 Yttrande över revisionsrapport
Uppföljning av fördjupade granskningar och riktade
uppdrag**

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

KPMG har av Bodens kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt följa upp hur de fördjupade granskningarna under den senaste mandatperioden har behandlats av berörda nämnder samt kommunstyrelse. Syftet har varit att bedöma om hanteringen är ändamålsenlig och har förutsättningar att bidra till det löpande förbättringsarbete som nämnderna och kommunstyrelse bedriver. Vidare har syftet varit att följa upp hur de av fullmäktige riktade uppdrag som lämnats under mandatperioden hanterats av nämnder och kommunstyrelse.

Nedan redovisas revisionens rekommendationer samt kontorets svar på dessa.

- **Att nämnden tar initiativ till att definiera kostnadstäckningsgraden för tillsynsverksamheten och överväger ett målvärde för, samt uppföljning av, kostnadstäckningsgraden.**

Kostnadstäckningsgrader är intressant bland annat för att kunna göra kommunjämförelser. Frågan har tagits upp vid ett flertal tillfällen med andra kommuner, problemet är hitta en beräkningsmodell som fungerar. Frågan är aktuell och arbete pågår.

- **Att nämnden säkerställer att uppföljningen av tillsynen ger en helhetsbild av genomförd tillsyn i förhållande till tillsynsplan, samt tydliggör huruvida det föreligger en tillsynsskuld.**

Uppföljning och rapportering av avvikelser i tillsynsplanen görs vid delårsbokslut, i verksamhetsberättelsen samt i kontorsrapporten som redovisas i nämnden. Utifrån eventuella avvikelser fattar nämnden beslut om omprioritering/omfördelning. Tillsynsskuld har endast förekommit inom livsmedelsområdet. Denna skuld (from 2023) är reglerad i och med att efterdebitering tillämpas.

- **Att nämnden överväger att tydliggöra vilka löpande omprioriteringar/avsteg från tillsynsplanen som tjänstemän får göra och vilka som ska beslutas om i nämnd.**



Miljö- och Byggnämnden

Alla omprioriteringar som påverkar uppfyllande av tillsynsplaner beslutas av nämnden.

- **Att nämnden överväger om behov finns av att följa upp inspektörernas tidsnyttjande utifrån hur stor del av tillgänglig arbetstid som läggs på tillsyn.**

Införande av tidsredovisning pågår inom vissa verksamhetsområden.

KPMG:s bedömning är att Miljö- och byggnadsnämndens hantering av fördjupade revisionsgranskningar är ändamålsenlig och har förutsättningar att bidra till det löpande förbättringsarbete som styrelsen bedriver. Bedömningen grundar sig dock endast på en iakttagelse.

Beslutsunderlag

Rapport - Uppföljning av fördjupande granskningar och riktade uppdrag

Beslutet skickas till

Kommunrevision



Miljö- och Byggnämnden

§ 34 MB 2023-554 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ny delegationsordning för miljö- och byggnämnden fastställs enligt förslag, att gälla från och med 2023-05-01.

Beskrivning av ärendet

Lagrum

Beslutet tas med stöd av kommunallagen (2017:725) KL, 6 kap. 37 – 39 §§ och 7 kap. 5 – 7 §§ KL.

Bedömning

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut.

Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bakgrund

Miljö- och byggenheten har gjort en översyn av delegationsordningen och tagit fram ett förslag att gälla från och med 2023-06-01.

Förslaget innebär bland annat att beslut i bygglovsärenden inom planområdet (Boden Industrial Park) delegeras till tjänstepersoner. Delegationen omfattar endast planenliga beslut.

Inom miljöområdet tillkommer några punkter med anledning av marknadskontrollförordningen. I övrigt sker endast redaktionella ändringar.

Miljö- och byggnämndens delegationsordning antogs i sin helhet senast 2022-12-06.

Beslutsunderlag

Förslag ny delegationsordning i sin helhet

Beslutet skickas till

Miljö- och byggenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 35 MB 2023-572 Kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvaliteten vid kommunens strandbad 2023

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa kontrollplan för provtagning och bedömning av badvattenkvalitet vid Boden kommuns strandbad för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Lagrum

Beslutet är taget med hänvisning till 4§ punkt 4 badvattenförordning (2008:218).

Yttranden

Kontrollplanen har kommunicerats med Kultur- fritids- och ungdomsavdelningen.

Bedömning

I Bodens kommun utgör Aldersjön ett badvatten enligt badvattendirektivet 2006/7/EG (EU-bad). Därutöver har 12 andra badplatser registrerats som övriga strandbad där kommunen bidrar till skötsel och underhåll.

Miljö- och byggnämnden gör, med ledning av dels tidigare års provresultat, dels uppskattning av antalet badande vid respektive strandbad, den bedömningen att kontroller vid de registrerade strandbaden ska ske enligt följande:

Ett prov före samt två prover under badsäsong tas på badvattnet i Aldersjön, Harads, Sörbyn, Ubbyn och Vändträsk. Ett prov under badsäsong tas på badvattnet i Lakaträsk, Gemträsk, Rasmyran, Sandträsk, Södra Bredåker, Svartlå, Unbyn och Valvträsk.

I samband med att Miljö- och byggnämnden genomför den årliga återkommande tillsynen enligt miljöbalken och badvattenförordningen vid strandbaden, tas även de prover som fastställts i kontrollplanen så länge som kommunen står som verksamhetsutövare för badplatsen. Miljö- och byggnämnden är den som då också rapporterar in provresultatet till Havs- och vattenmyndigheten via webbplatsen Badplatsen. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen debiteras enligt fastställd taxa för provtagning av badvatten och för den årliga tillsynen av strandbad enligt miljöbalken.



Miljö- och Byggnämnden

Bakgrund

Enligt badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen identifiera de relevanta badvatten som finns inom kommunen, anteckna badvattnen i kommunala badvattenregister, fastställa kontrollplaner, ta prover samt bedöma vattnen så att badvattnen kan klassificeras och lämpliga åtgärder kan vidtas vid dålig kvalitet.

En kontrollplan ska upprättas och fastställas årligen för varje badvatten. Kontrollplanen ska innehålla datum för planerade vattenprovtagningar för den kommande säsongen.

Kommunen ska besluta samt rapportera kontrollplanen till Havs- och vattenmyndigheten via webbplatsen Badplatsen senast den 30 april varje år.

Beslutsunderlag

Kontrollplan för provtagning 2023

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kultur-, fritids- och ungdomsenheten



Miljö- och Byggnämnden

§ 36 Meddelande och delgivningar 2023-02-24 tom 2023-04-13

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

Lst beslut om avslag på överklagan, XX, MB 2019-503

Lst beslut återförvisar överklagat ärende till nämnden, XX, MB 2022-1719

Lst godkänner beslut om strandskyddsdispens, XX, MB 2023-338

Lst godkänner beslut om strandskyddsdispens, XX, MB 2023-437

Lst upphäver beslut om strandskyddsdispens, XX, MB 2022-1404

Lst, avslår överklagan olovligt byggande XX, MB 2022-536

LST avvisar överklagan om beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten, men ändrar datum, MB 2020-1360

LST beslutar om tillstånd att bygga på byggnadsminne på fd A8, MB 2021-1416

LST beslutar om vattenverksamhet, XX, MB 2023-155

LST beslutar om vattenverksamhet, XX, MB 2023-280

LST godkänner beslut om strandskyddsdispens, XX, MB 2023-308

MMD, avslår överklagan olovligt bygge XX, MB 2019-1973

Inkomna överklagningar

MB-2020-1360, Överklagan av Förbud mot utsläpp av avloppsvatten, XX - 2023-03-15

MB-2023-89, Överklagan av bygglov för tillbyggnad av ställverk, XX – 2023

Övrigt

Samrådsredogörelse detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15

Planbeskrivning detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15

Följebrev underrättelse NJORD 13 och 15



Miljö- och Byggnämnden

Plankarta granskning Detaljplan för fastigheterna NJORD 13 och 15

2.Följebrev underrättelse Heden 4.24 m.fl, Trångforsen

2.Planbeskrivning för del av fastigheten Heden 4.24 m.fl Trångforsen

2.Samrådsredogörelse del av fastigheten Heden 4.24 m.fl, Trångforsen

2.PK detaljplan för Heden 4.24 m.fl Trångforsen



Miljö- och Byggnämnden

§ 37 Delegerade och anmälda beslut 2023-02-23 tom 2023-04-11

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2023-02-23 tom 2023-04-11 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegerade och anmälda beslut 2023-02-23 tom 2023-04-11



Miljö- och Byggnämnden

§ 38 Övriga frågor

MB-2023-751 Maria Vikström Nordmark (SD) ställer följande frågor sammanträdde med Miljö- och byggnämnden 2023-03-07. Processledaren för miljö- och byggenheten Malin Svensson, besvarar:

Kap 3, 4 § Avfallsförordningen. /Träder i kraft I:2023-01-01/ Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall:

1. papper och kartong,
2. plast,
3. metall,
4. färgat glas,
5. ofärgat glas,
6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
7. trä, och
8. material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

Förpackningsavfall som innehåller rester av farligt avfall ska i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall enligt 11 a §.

Renhållningsföreskrifter Bodens kommun, gäller från 2023-01-01

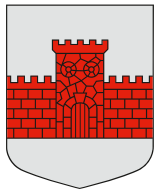
4§ Miljö och byggnämnden utför tillsynen över avfallshantering enligt 15 kap Miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken.

5§ Kommunen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.

11§ Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med Bilaga 3 och hålla dessa skilt från annat avfall.

- Hur sker tillsyn av de kommunalverksamheternas sortering av avfall enligt punkt 04 och bilaga 3, med vilken frekvens och hur sker uppföljningar när detta inte är tillfyllest?

Svar: Tillsyn sker vid hälsoskyddstillsynen (om den kommunala verksamheten ingår i hälsoskyddstillsyn) och/eller vid inkommande klagomål om bristande avfallshantering. Vid tillsyn av kommunala verksamheter såsom skola/förskola så är det också en del av den helhet som krävs för att man ska kunna säga att de har en heltäckande egenkontroll med avseende på miljö-/hälsoskydd. Om det vid tillsyn bedöms att åtgärder



Miljö- och Byggnämnden

behöver vidtas kommer uppföljning av ställda krav att ske. Omfattning av åtgärd och när uppföljning sker varierar från fall till fall beroende på bristens art och omfattning

- Hur och på vilket sett sker denna tillsyn hos fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare, med vilken frekvens och hur sker uppföljningar när detta inte är tillfyllest?

Svar: Tillsyn av privatpersoner (villor) sker vid inkommande klagomål om bristande avfallshantering. Tillsyn vid flerbostadshus sker dels via hälsoskyddstillsynen och vid inkommande klagomål om bristande avfallshantering. Om det vid tillsyn bedöms att åtgärder behöver vidtas kommer uppföljning av ställda krav att ske. Omfattning av åtgärd och när uppföljning sker varierar från fall till fall beroende på bristens art och omfattning.

- Hur sker information och stöd för våra egna verksamheter för att kunna följa lagstiftningen?

- Hur sker information och stöd för våra invånare för att kunna följa lagstiftningen?

Svar: Information ges via avfallsföreskrifterna, sorteringsguiden och hemsidan samt via direktkontakt via mejl och telefon vid frågor. När SBF/Avfall får en förfrågan om att komma ut och informera på plats gällande sortering så görs det. SBF/Avfall har t ex varit ut på BIS, ABF och PRO. Idag har förpackningsinsamlingen (FTI) ansvaret för att samla in förpackningarna, och i och med att insamlingsansvaret för hushållens förpackningar övergår till kommunerna fr o m 2024 så kommer informationskanaler att uppdateras än mer kring sortering. SBF/Avfall driver ett större arbete gällande uppdatering hemsida med tillhörande info.

Maria Vikström Nordmark (SD) vill veta i dagens nämnd hur lång tid tar det för att åtgärda nedskräpningsärenden/anmälan. Lars Wiklund svarar att det beror på anmälanens alvar. Han informerar att när snön försvinner har fastighetsägaren stort ansvar att se till att städa. Men Parkavdelning i kommunen har också ett ansvar kring det.